МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 03 дугаар сарын 03 № 5/04 Улаанбаатар хот

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ХИЛИЙН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ, БРИГАДЫН
ГЕНЕРАЛ Х.ЛХАГВАСҮРЭН ТАНАА

Комиссоос 2006 онд цэргийн анги байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтаар цэргийн алба хаагчид бие биедээ хүч хэрэглэх, нэр төрийг нь гутаан доромжлох, айлган сүрдүүлж дарамтлах, мөнгө, эд зүйл шаардах, хугацаа зааж биелэгдэх боломжгүй даалгавар өгөх зэргээр дүрмийн бус харьцаж "дэглэдэг" гэх асуудлыг тогтоож, энэ талаар Улсын Их Хуралд 2007 онд өргөн барьсан Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний тухай 6 дахь илтгэлдээ тусгаж байсан.

Цэргийн алба хаагчид албан тушаалын зэрэглэл, цолны эрэмбээр захирах, захирагдах ёсыг чанд сахиж, дүрмийн дагуу албан үүргээ гүйцэтгэдэг онцлогтой. Энэхүү харилцааны явцад дэглэх, хүч хэрэглэх, бусдын нэр төрийг гутаан доромжлох, бие махбодод нь гэмтэл учруулах зэргээр хүний эрхийг ноцтой зөрчих явдал далд, амь бөхтэй оршсоор байгаагийн тод жишээ нь олон нийтийн цахим сүлжээнд цацагдаад байгаа Зэвсэгт хүчний 032 дугаар ангид хугацаат цэргийн алба хаагчид нэгэндээ хүнлэг бус харьцаж байгаа бичлэгээс тодорхой харагдаж байна.

Халдашгүй чөлөөтэй байх, эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийг Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд "хэнд ч эрүү шүүлт тулгах, хэрцгий, хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу шийтгэхийг хориглоно.", 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй", Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцын 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "... төрийн албан тушаалтан буюу албаны үүрэг гүйцэтгэж буй бусад этгээд, тэдгээрийн өдөөн хатгалт, ил далд зөвшөөрлөөр үйлдэгдэх хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэх бусад үйлдлээс сэргийлэх үүрэг хүлээнэ.", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй, хэнд ч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй." гэж тус тус баталгаажуулсан.

Иймд хилийн цэргийн ангид хүний эрхийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Комисс тус байгууллагатай хамтран байгуулсан Санамж бичгийн хүрээнд 2020 онд "цэргийн албан хаагчийн хүний эрхийн боловсрол" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, 38 алба хаагчийг хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгэж, гэрчилгээ олгосон. Эдгээр сургагч багш нарын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүн, хугацаат болон гэрээт цэргийн алба хаагчдад хүний эрхийн мэдлэг олгох, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

2.Хугацаат цэргийн алба хаагч нь алба хааж буй анги байрлалаа орхин өөрийн дураар гараад явах боломжгүй учир өргөдөл, гомдол гаргахаас айдаг, гаргах боломжгүй

илүү дарамтад өртдөг, өргөдөл гаргасан тохиолдолд хамгаалах арга хэмжээ байхгүй гэх шалтгаанаар дүрмийн бус харьцааг даамжруулах, улмаар цэргийн алба хаагчид амь насаа алдах, эрүүл мэндээрээ хохирох нөхцөлийг бүрдүүлж болзошгүй юм. Иймээс цэргийн алба хаагчдын дүрмийн бус харьцааг илрүүлэх, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах, нууцыг чанд хадгалах, гомдол, мэдээлэл гаргагчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр холбогдох дүрэм, журмыг батлан мөрдүүлэх, энэ талаар нийт бүрэлдэхүүнд танилцуулах;

3.Хүний эрхийн зөрчил, хүнлэг бус харьцааг ямар ч тохиолдолд нуун далдалж, өөгшүүлэн дэмжиж, захирах, захирагдах ёсны үзэл санааны дор зөвтгөж болохгүй бөгөөд цэргийн анги салбарын удирдлагын болоод дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах, хүний эрхийн зөрчил илэрсэн тохиолдолд тухай бүр хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцож, хууль хяналтын байгууллагад асуудлыг шилжүүлэн шалгуулдаг байх;

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД